

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE DESARROLLO, DESPLIEGUE Y VALIDACIÓN DE DATOS DE TRANSPORTE AVANZADOS EN LOS FORMATOS GTFS, GTFS-RT, SIRI Y NETEX. EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION-EU CON Nº DE EXPEDIENTE 2022-14LT CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION-EU

1.-ANTECEDENTES.

En fecha 26 de mayo de 2022 TUVISA y la mercantil DATIK INFORMACIÓN INTELIGENTE S.L. con NIF B2098562 contratan el servicio de “Desarrollo, Despliegue y Validación de Datos de Transporte Avanzados en los Formatos GTFS, GTFS-RT, SIRI Y NETEX., en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGeneration EU”.

El presupuesto máximo al que ascendió el contrato fue 38.558,16 € (IVA incluido) pero se financiaron por medio de los fondos Next Generation-EU 31.866,25€, esto es, la cantidad sin IVA Este expediente (2022-14LT) de contratación se tramitó por medio de un procedimiento abierto.

2.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE DESARROLLO, DESPLIEGUE Y VALIDACIÓN DE DATOS DE TRANSPORTE AVANZADOS EN LOS FORMATOS GTFS, GTFS-RT, SIRI Y NETEX, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION-EU CON Nº DE EXPEDIENTE 2022-14LT CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION-EU

El contrato ha sido financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondo NextGenerationEU) en un porcentaje del **100 %** sin considerar el IVA.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Consejo de Ministros, en sesión celebrada el 27 de abril de 2021, aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR), instrumento fundamental para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation.

Este subproyecto se encuentra inserto dentro de la Palanca II «Infraestructuras y ecosistemas resilientes» y del **Componente 6 «Movilidad sostenible, segura y conectada»**.

Dentro del indicado componente, este contrato tiene por objeto el desarrollo de la **Inversión 4 (C6.I4) Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital** que, a su vez, financiará 15 nuevos proyectos, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema de transporte mediante la digitalización e introducción de nuevas tecnologías en el sector, y el apoyo a los medios de transporte más sostenibles, en particular el ferrocarril.

Componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Componente 6
«Movilidad sostenible, segura y conectada»

Actuación: «Digitalización del transporte público de Euskadi».

Código de referencia del proyecto: C06.I04.P02- Programa de Ayuda al Transporte Sostenible y Digital – CCAA – actuaciones propias de País Vasco

Localizador: C06.I04.P02.S03.SI02.PROVISIONAL.01 Generación de datos de transporte avanzados en el municipio de Vitoria-Gasteiz

Como consecuencia de la financiación del contrato con cargo al PRTR, le resulta de aplicación el siguiente régimen jurídico: Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088; Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y el Plan de medidas antifraude, prevención de conflicto de interés, ausencia de doble financiación y adecuación al régimen de ayudas de estado de aplicación a esta entidad ejecutora.

3.-HITOS Y OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN OBJETO DEL CONTRATO

Adicionalmente tendrán que cumplir los objetivos e hitos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo (CID). El hito establecido para esta inversión es de aplicación conjunta para todas las líneas de actuación que comprende, sin que se haya establecido ningún hito específico para las inversiones a realizar por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla:

- Hito n.º 100 del CID: Cuarto trimestre de 2024: Inicio de las actuaciones de todos los proyectos adjudicados en el cuarto trimestre de 2022 (hito 99) para promover el transporte sostenible y digital.
- Hito n.º 101 del CID: Segundo trimestre de 2026: Finalización de todos los proyectos adjudicados en el cuarto trimestre de 2022 (hito 99) para promover el transporte sostenible y digital.

De acuerdo con el Anexo III del Acuerdo de 5 de noviembre de 2021, de la Conferencia Nacional de Transportes, la actuación financiable en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la línea de inversión C6.I4-CCAA con un presupuesto de 5.630.000 euros es la *“Digitalización del transporte público de Euskadi”*. El objetivo de dicha actuación es desarrollar la digitalización y actualización de herramientas telemáticas para impulsar la movilidad sostenible en Euskadi.

El objeto del contrato se integra en la actuación referida, contribuyendo a la implantación de sistemas digitales públicos de información en tiempo real sobre los servicios de transporte, así como a la implantación de proyectos de movilidad como servicio.

4.-MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS Y OBJETIVOS.

En el Acuerdo de 5 de noviembre de 2021 de la Conferencia Nacional de Transportes, por el que se fijan los criterios de distribución territorial de créditos presupuestarios de los ejercicios 2021 y 2022, así como la distribución de los correspondientes al ejercicio 2021, para la financiación de actuaciones de inversión en el marco del Componente 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos», y Componente 6 «Movilidad sostenible, segura y conectada» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se fijan los siguientes mecanismos de verificación del cumplimiento de los hitos y objetivos señalados en el apartado anterior:

- Hito n.º 100 del CID- Transporte sostenible y digital: inicio de las obras. Cuarto trimestre de 2024

Descripción del hito u objetivo: Inicio de las obras en todos los proyectos adjudicados en el cuarto trimestre de 2022 (hito 99) para promover el transporte sostenible y digital. Las obras están relacionadas con los ámbitos definidos en los criterios de selección del documento de adjudicación del proyecto del cuarto trimestre de 2022 (hito 99).

Indicador: Notificación oficial de inicio de las obras/proyectos con subvención adjudicada en el programa de ayudas al transporte sostenible y digital.

Mecanismo de verificación: Documento resumen que justifique debidamente cómo se ha cumplido el hito (incluyendo los elementos relevantes del hito, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID). Este documento incluirá como anexo la lista de proyectos y, para cada uno de ellos, la notificación oficial del inicio de las obras.

- Hito n.º 101 del CID: - Transporte sostenible y digital: finalización de las obras. Segundo trimestre de 2026

Descripción del hito u objetivo: Finalización de todos los proyectos adjudicados en el cuarto trimestre de 2022 (hito 99) para promover el transporte sostenible y digital. Las obras están relacionadas con los ámbitos definidos en los criterios de selección del documento de adjudicación del proyecto del cuarto trimestre de 2022. Respecto de las medidas 10 y 12, los criterios de elegibilidad asegurarán el cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1), garantizando que la infraestructura permita en el momento de su construcción el suministro de gases renovables y bajos en carbono.

Indicador: Notificación oficial de la finalización de las obras/proyectos con subvención adjudicada en el programa de ayudas al transporte sostenible y digital

Mecanismo de verificación: Documento resumen en el que se justifique debidamente cómo se ha cumplido el hito (incluyendo los elementos relevantes del hito, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID) de forma satisfactoria.

5.- OBJETIVOS CUANTITATIVOS INDIVIDUALIZADOS MÍNIMOS

C6I4-CCAA: Por estar directamente asociados a los créditos objeto de transferencia, y conforme a las orientaciones del Ministerio de Hacienda de 11 de febrero de 2021, se incluyen también objetivos cuantitativos individualizados mínimos a lograr, de obligado cumplimiento:

- Indicador de importe de inversión licitado: a 30 de septiembre de 2023 se deberá haber licitado por un valor de al menos el 100% de la cuantía recibida.
- Indicador de inversión adjudicada en licitaciones y compras: a 30 de junio de 2024 se deberá haber adjudicado por valor del importe total de la cuantía recibida.

Por otra parte, se exigirá justificar la finalización de los proyectos a fecha 30 de junio de 2026. Para considerar finalizada una actuación es necesario que todos los elementos constitutivos de la misma estén finalizados. A estos efectos se exigirá el acta de recepción del contrato o el documento que se pueda establecer alternativamente en cumplimiento de las disposiciones que establezca la Comisión Europea o el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El incumplimiento de estos hitos y objetivos puede ser causa de pérdida de la subvención y obligación de reintegro de las cuantías percibidas, cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos globales comprometidos para la componente 6, Inversión 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se establecen los siguientes indicadores de seguimiento de la ejecución de los créditos asignados a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. Estos indicadores formarán parte de la información recogida en los informes justificativos descritos en el apartado 13.1 del presente anexo con periodicidad mensual:

- Presupuesto licitado.
- Presupuesto adjudicado.
- Presupuesto ejecutado.
- Número de proyectos finalizados

6.-ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL.

La actuación tiene el siguiente etiquetado climático:

Submedida C06.I04o; Campo de intervención 010: Digitalización de pymes (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivos, los ciberemprendedores, las empresas emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas)

Contribución climática 0%; Contribución ambiental 0%; Contribución digital 100%

7.- PRINCIPIO DNSH

La acreditación de este principio debe realizarse *ex post*. En caso de que la actuación no haya concluido, deberá realizarse además tan pronto como sea posible *ex ante*. Para ello, el órgano de contratación deberá realizar una autoevaluación del principio DNSH para cada expediente según el modelo que figura como anexo.

Conforme a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el expediente se ha incorpora la autoevaluación del Principio DNSH que se ha realizado *ex ante*. Una vez ejecutado el contrato, se añadirá al expediente la versión *ex post* de la autoevaluación.

Asimismo, se debe garantizar que ninguna las medidas y actuaciones financiadas con cargo a este programa causa un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 (principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» o DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»), según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por su parte la Comisión establece en su Comunicación 2021/C 58/01 la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el objetivo de esclarecer el significado de tal principio y la manera en que debe aplicarse en el contexto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas y previstas en el Componente 6, inversión 4, Verificable en <https://www.boe.es> la que se enmarca este programa de ayudas, y especialmente las recogidas en los apartados 3 y 8 del documento del Componente del Plan en lo que se refiere a las actividades incluidas en esta Orden Ministerial (documento disponible en la web <https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente6.pdf>)

De acuerdo con el Componente 6: https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/prtr/documentos/16062021-Componente6_V2.pdf el condicionante específico de DNSH del C6. I4.15 Proyectos para la digitalización de los servicios de transporte de viajeros y mercancías en el ámbito autonómico y local es el siguiente:

The transition to a circular economy, including waste prevention and recycling: Is the measure expected to: i. lead to a significant increase in the generation, incineration or disposal of waste, with the exception of the incineration of non-recyclable hazardous waste; or ii. lead to significant inefficiencies in the direct or indirect use of any natural resource at any stage of its life cycle which are not minimised by adequate measures; or iii. cause significant and long-term harm to the environment in respect to the circular economy?

Se tomarán medidas que aumenten la durabilidad la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados. Se adoptarán medidas adecuadas para que se apliquen los requisitos de diseño ecológico que facilitan la reutilización y el tratamiento de los RAEE establecidos en el marco de la Directiva 2009/125/CE, hasta el final de su vida útil aplicando las directrices que marca la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

8.- ANTIFRAUDE, CORRUPCIÓN Y CONFLICTO DE INTERÉS.

Resulta de aplicación al presente contrato el Plan de medidas antifraude de Tuvisa aprobado por el Consejo de Administración el 29 de enero de 2025, prevención de conflicto de interés, ausencia de doble financiación y adecuación al régimen de ayudas de estado de aplicación a esta entidad ejecutora.

Por otra parte, el órgano de contratación ha recopilado y archivado las DACIs de quienes han participado en la tramitación del expediente y de los contratistas, según lo establecido en el indicado plan.

9.-AYUDAS DE ESTADO Y AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACIÓN

El órgano de contratación ha acreditado en el expediente la compatibilidad con el régimen de ayudas de estado y la ausencia de doble financiación para cada expediente en los términos previstos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la página 54 del Componente 6: https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/prtr/documentos/16062021-Componente6_V2.pdf se dispone lo siguiente:

Línea de actuación 6. Digitalización del transporte

- Se considera ayuda de estado.
- Requiere notificación
 - o No cumple régimen de Minimis o Reglamento de exención por categorías GBER
- Es compatible con el mercado interior
 - o **Art 93. TFUE: Artículo 93 (antiguo artículo 73 TCE) Serán compatibles con los Tratados las ayudas que respondan a las necesidades de coordinación de los transportes o que correspondan al reembolso de determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio público.**

10.-IDENTIFICACIÓN DEL PERCEPTOR FINAL DE LOS FONDOS.

El órgano de contratación ha recopilado la información de todos los contratistas y subcontratistas asociados al expediente según lo recogido en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta información será recogida en la plataforma del sistema de gestión del PRTR. Igualmente, se ha recabado el Anexo IV.B *Declaración de cesión y tratamiento de datos* de la citada orden.

11.-COMUNICACIÓN.

El expediente cumple con las obligaciones de comunicación establecidas en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, se modificó el anuncio de licitación en el mismo medio en el que se publicó el anuncio de licitación original y se incluyó la literalidad del Art.9.3.b de la HFP 1030/2021:

b) Para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación, en todos los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, disponible en el link <https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual>. Del mismo modo, todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos, que se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU».

Igualmente, se ha puesto en conocimiento del contratista la financiación del contrato con cargo al PRTR, y las obligaciones nacionales y europeas derivadas de dicha financiación.

Componente	Componente 6 « Movilidad sostenible, segura y conectada »
Inversión/Reforma	Inversión 4: Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital.
Etiquetado climático y digital	Submedida C06.I04o; Campo de intervención 010: Digitalización pymes (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivos, los ciberemprendedores, las empresas emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas) Contribución climática 0%; Contribución ambiental 0%; Contribución digital 100%
Porcentaje de financiación	100 %

OBJETIVOS

OBJETIVOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO PLANIFICADA	DESCRIPCIÓN
Hito n.º 100 del CID- Transporte sostenible y digital: inicio de las obras.	Cuarto trimestre de 2024	Inicio de las obras en todos los proyectos adjudicados en el cuarto trimestre de 2022 (hito 99) para promover el transporte sostenible y digital. Las obras están relacionadas con los ámbitos definidos en los criterios de selección del documento de adjudicación del proyecto del cuarto trimestre de 2022 (hito 99).
Hito n.º 101 del CID: - Transporte sostenible y digital: finalización de las obras.	Segundo trimestre de 2026	Finalización de todos los proyectos adjudicados en el cuarto trimestre de 2022 (hito 99) para promover el transporte sostenible y digital. Las obras están relacionadas con los ámbitos definidos en los criterios de selección del documento de adjudicación del proyecto del cuarto trimestre de 2022. Respecto de las medidas 10 y 12, los criterios de elegibilidad asegurarán el cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1), garantizando que la infraestructura permita en el momento de su construcción el suministro de gases renovables y bajos en carbono.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN

Hito n.º 100 del CID- Transporte sostenible y digital: inicio de las obras.	Documento resumen que justifique debidamente cómo se ha cumplido el hito (incluyendo los elementos relevantes del hito, tal y como se enumeran en el
---	--

	descripción del hito y de la medida correspondiente al anexo del CID). Este documento incluirá como anexo a la lista de proyectos y, para cada uno de ellos, la notificación oficial del inicio de las obras.
–Hito n.º 101 del CID: - Transporte sostenible y digitalización de las obras.	Documento resumen en el que se justifique debidamente cómo se ha cumplido el hito (incluyendo los elementos relevantes del hito, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID) de forma satisfactoria.

Código de referencia del proyecto: C06.I04.P02- Programa de Ayuda al Transporte Sostenible y Digital – CCAA – actuaciones propias de País Vasco

Localizador: C06.I04.P02.S03.PROVISIONAL.SI07 Generación de datos de transporte avanzados en el municipio de Vitoria-Gasteiz

Objetivos cuantitativos individualizados mínimos conforme al Acuerdo de 5 de noviembre de 2021, de la Conferencia Nacional de Transportes:

OBJETIVOS CUANTITATIVOS INDIVIDUALIZADOS MÍNIMOS
Indicador de importe de inversión licitado: 30/09/2023
Indicador de importe de inversión adjudicado: 30/06/2024
Finalización de los proyectos: 30/06/2026

En Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma

15371125H
MARIA JOSEFA
AJURIAGUERRA
(R: A01005230)

Firmado
digitalmente por
15371125H MARIA
JOSEFA
AJURIAGUERRA (R:
A01005230)

Fdo.: